REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
DIVISIÓN JURÍDICA
Doc. Cond. N°669486
MDB/DJV/MDF/JHF

APRUEBA REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N°845, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016 DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

SANTIAGO, 08 AGO 2024

EXENTA N° 766 **/VISTOS:**

Estos antecedentes, lo solicitado por Documento Conductor N°669486, por el gabinete del Sra. Ministra; lo dispuesto en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Constitución Política de la República; lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de 2001, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Ley N° 3.274, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales; el D.S. N° 386, de 1981, Reglamento Orgánico del Ministerio de Bienes Nacionales; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma; la Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información pública; Decreto N°58, del Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias y la Ley N° 20.733 del Ministerio de Desarrollo Social; la ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; el Instructivo Presidencial N° 007, de fecha 18 de agosto de 2022, para el fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la gestión pública, la Resolución Exenta N° 845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales la cual aprobó el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil en el Ministerio de Bienes Nacionales; y la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile establece lo siguiente:

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Ministerio de Bienes Nacionales
Exento de Trámite de Toma de Razón

Ministerio de Bienes Nacionales
Registro _____
V° B° Jefe _____

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
RECEPCIÓN

DEPART. JURÍDICO		
DEP. T.R Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C.P.Y. BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V.O.P.,U y T		
SUB. DEPT. MUNICIP.		

REFRENDACIÓN

REF. POR $ _____
IMPUTAC. _____
ANOT. POR $ _____
IMPUTAC. _____
DECUC. DTO. _____

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

2. Que, el artículo 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la Administracion del Estado reza:

"La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal".

3. Que, luego, el artículo 2°, de la Ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública establece el deber del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil.

4. Que, en ese contexto, mediante la Resolución Exenta N° 297, de fecha 13 de febrero de 2015, se aprobó la Nueva Norma de Participación Ciudadana del Ministerio de Bienes Nacionales, la cual indica en su artículo 14° que *"El Consejo de la Sociedad Civil es una instancia relevante para asegurar la incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las políticas públicas, esto es, su diseño, ejecución y evaluación. Es la instancia representativa de la sociedad civil a través de la cual la autoridad consultará de forma adecuada y previa entrega de información, sobre las materias relevantes y atingentes al Ministerio. El Consejo tendrá como objetivo participar con su opinión en los procesos de toma de decisión sobre las políticas, los planes y los programas del Ministerio".* Asimismo, su artículo 13° dispuso la necesidad de contar con un Reglamento para el Consejo de la Sociedad Civil, que regulara las materias referidas a su proceso eleccionario, normas de funcionamiento y procedimientos.

5. Que, con ese fin, mediante la Resolución Exenta N° 845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio

de Bienes Nacionales se aprobó el Reglamento mencionado precedentemente.

6. Que, el Instructivo Presidencial 007, de fecha 18 de agosto de 2022, impartió lineamientos con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública, y, de ese modo, propender a una participación equilibrada de sus integrantes, a la participación de pueblos originarios y abordaje de materias de su interés, a la participación de personas en situación de discapacidad e integración de niños niñas y adolescentes en los mecanismos de participación ciudadana.

7. Que, por lo tanto, con el fin de materializar los mandatos legales señalados precedentemente y cumplir con las instrucciones presidenciales vigentes al efecto, esta superioridad ha decidido dejar sin efecto la Resolución Exenta N°845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de su artículo 56 y aprobar un nuevo Reglamento del Consejo de la Sociedad Civil, propendiendo a facilitar y enriquecer la participación de la Sociedad Civil en los procesos de toma de decisión sobre las políticas, los planes y los programas del Ministerio de Bienes Nacionales.

8. Que, por lo tanto, en virtud de lo expuesto en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de Administración del Estado, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe el nuevo Reglamento, por tanto:

R E S U E L V O:

I. DÉJESE SIN EFECTO la Resolución Exenta N°845, de fecha 16 de mayo de 2016, del Ministerio de Bienes Nacionales.

II. APRUÉBASE el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Bienes Nacionales.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

TÍTULO I – DEL CONSEJO, SUS INTEGRANTES, SUS DERECHOS Y ATRIBUCIONES

Artículo 1°.- El Ministerio de Bienes Nacionales, contará con un Consejo de la Sociedad Civil de carácter consultivo, en adelante **"el Consejo"** o **"el COSOC"**, de representación nacional, y además en cada una de las 16 regiones del país, las cuales se irán implementando progresivamente. Estas instancias de participación ciudadana estarán

compuestas de manera diversa, representativa y pluralista, por organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté relacionada con la misión del Ministerio, sus planes, políticas, acciones, programas y presupuestos.

Artículo 2°.- El COSOC tendrá por función la incorporación de la voz de la ciudadanía en el ciclo de gestión de las políticas públicas, tanto en su nivel nacional como de las respectivas regiones. Será el principal encargado de velar por el fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública del Ministerio de Bienes Nacionales. Asimismo, podrá aportar conocimientos y opiniones respecto a materias de interés institucional.

Artículo 3°.- El Consejo de la Sociedad Civil, a nivel nacional, estará integrado por 12 consejeras y consejeros, que formen parte de organizaciones sin fines de lucro, de acuerdo al procedimiento señalado en el presente Reglamento.

El Consejo promoverá cuotas de género, procurando que no haya menos de un 40% de hombres o mujeres. Además, estará integrado por las siguientes autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales por derecho propio:

A) El Ministro o Ministra,
B) El Subsecretario o Subsecretaria, y,
C) El o la persona encargada de Participación Ciudadana, o quienes los subroguen respectivamente.

El Consejo, estará dirigido por los siguientes cargos y sus funciones:

A. **Presidente(a):** A cargo del Ministro o Ministra de Bienes Nacionales, o quien le subrogue. Le corresponderá dirigir las reuniones; entregar la información pertinente; responder las preguntas; facilitar el debate; y establecer propuestas de acuerdos conforme a los argumentos entregados; será tarea del Presidente(a) el cuidar la observancia del presente Reglamento, ejercer el voto dirimente; suscribir las actas; entre otras obligaciones.

B. **Vicepresidente(a):** Será elegido por los/as Consejeros/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil en la primera sesión, y por mayoría simple de los electos. Le corresponderá asumir la presidencia del COSOC cuando el Ministro o Ministra, además de sus subrogantes, se ausenten, y tendrá las mismas prerrogativas que las dadas a la presidencia del consejo.

C. **Secretario(a) Ejecutivo(a):** Corresponderá a la persona Encargada de Participación Ciudadana, o quien le subrogue respectivamente. Podrá reemplazar a la autoridad ministerial en todo aquello que ésta le delegue. Será responsable de enviar copia de las actas, una vez transcritas todas las anotaciones, a todos los miembros del Consejo, así como al Gabinete del Ministro o Ministra de Bienes Nacionales y a la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría de Gobierno.

D. **Secretario(a) de Actas:** Será elegido por los/as Consejeros/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil en la primera sesión, y por mayoría simple de los electos. Estará entre sus funciones: levantar testimonio de las sesiones de cada Consejo;

mantener un archivo de las mismas; tomar nota de la asistencia; dar seguimiento a los acuerdos del Consejo; y otros asuntos que el Consejo le delegue. Será tarea del Secretario o Secretaria de Actas elaborar una propuesta de Memoria, al término del período de funcionamiento del Consejo, la que deberá ser aprobada en la última sesión del mismo, y publicada en la página web institucional del Ministerio, en el apartado dedicado al Consejo de la Sociedad Civil. Trabajará en coordinación directa con la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 4°.- Los COSOC de nivel regional estarán conformados por representantes de cinco organizaciones que desarrollen sus funciones en la respectiva región y además, estarán integrados por las siguientes autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales por derecho propio:

A) El Secretario o Secretaria Regional Ministerial, o quien lo subrogue, y
B) Un funcionario o funcionaria designado por la autoridad regional, o quien lo subrogue.

Los COSOC regionales se regirán por las normas establecidas en el presente Reglamento, en las materias que le sean aplicables.

Artículo 5°.- Los cargos de Presidente y Secretario de Ejecutivo serán ocupados tanto por el Secretario o Secretaria Regional Ministerial, o quien lo subrogue, y el funcionario o funcionaria designado por la autoridad regional, en los mismos términos y prerrogativas que en el Consejo de nivel nacional.

Artículo 6°.- Las y los consejeros/as nacionales y regionales no recibirán remuneración alguna por su desempeño y permanecerán en su cargo por un período de **tres años**, pudiendo ser reelectos por una sola vez.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales garantizará las condiciones administrativas, materiales y financieras para asegurar el funcionamiento regular del consejo, tanto en su nivel nacional como regional.

Artículo 7°.- Los deberes y atribuciones de los consejeros y consejeras, tanto nacionales como regionales, serán:

a) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias y las actividades programadas por el Consejo.
b) Cumplir con las actividades, que emanen del plan de trabajo aprobado por el Consejo, dando cuenta formal de los compromisos asumidos.
c) Presentar propuestas sobre las materias importantes y atingentes al quehacer del Ministerio de Bienes Nacionales y sus Secretarías Regionales Ministeriales.

TÍTULO II - DE LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS

Artículo 8°.- En el proceso eleccionario de consejeros y consejeras, sea de nivel nacional como Regional, podrán participar representantes

de organizaciones sin fines de lucro relacionadas con las políticas, planes y programas ejecutados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Las organizaciones interesadas deberán acreditarse según el procedimiento que se describe en los siguientes artículos.

Podrán ser candidatos/as quienes formen parte de las organizaciones de las características ya descritas, propuestos por éstas y que no presenten ninguna de las inhabilidades establecidas en el presente reglamento.

Artículo 9°.- 30 días antes del término del período de ejercicio de los consejeros/as, se deberá conformar una Comisión Electoral que estará encargada de implementar y fiscalizar el proceso eleccionario, la cual estará integrada por tres miembros: Dos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales y un tercero /a designado/a por el COSOC en ejercicio. En caso de no poder contar con el tercer miembro por razones de fuerza mayor, caso fortuito o inexistencia previa de un COSOC debidamente constituido, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá designar al tercer miembro.

Artículo 10°.- Podrán postular al Consejo las instituciones y organizaciones siguientes:

a) Organizaciones dedicadas a la preservación del Patrimonio Cultural y Derechos Humanos.
b) Organizaciones dedicadas a la preservación y defensa del Patrimonio Natural y Medio Ambiente.
c) Organizaciones vinculadas al emprendimiento, la producción y/o comercio.
d) Organizaciones Comunitarias y Funcionales.
e) Organizaciones Sindicales y Colegios Profesionales
f) Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones y Centros de Estudios
g) Organizaciones Étnicas, Asociaciones Indíggenas y otras.
h) Organizaciones dedicadas a la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas en situación de discapacidad
i) Organizaciones vinculadas a la integración y promoción de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
j) Otras organizaciones que el Ministerio y el Consejo consideren oportuno integrar a futuro.

Artículo 11°.- El Ministerio de Bienes Nacionales deberá adoptar todas las medidas necesarias para difundir y promocionar la conformación del padrón y la inclusión de nuevas organizaciones a éste, a fin de garantizar la mayor participación posible, procurando incluir a grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones.

Artículo 12°.- Habiéndose conformado el padrón, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Comisión Electoral convocarán a elecciones de consejeras/os mediante publicación, en su sitio web, del calendario eleccionario, el cual no podrá contener un cronograma inferior a 25 días corridos desde su publicación hasta el hecho eleccionario.

Artículo 13°.- El citado calendario deberá contar con un plazo, no menor de 10 días corridos, para la inscripción de las organizaciones,

sean en calidad de candidatos o candidatas y/o como votantes en la elección.

Finalizado el plazo, se publicará el listado de las organizaciones válidamente acreditadas y que pueden participar en el proceso eleccionario, así como las candidaturas aceptadas. Este se publicará en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales, en un plazo no mayor a 10 días corridos luego de terminado el proceso de inscripción.

Artículo 14°.- La inscripción de las organizaciones se realizará mediante un formulario electrónico publicado en el sitio web del Ministerio o en un formulario físico descargable en el citado sitio, que deberá enviarse a la Oficina de Partes de la institución, ya sea a nivel nacional o regional.

Se podrán inscribir como votantes o candidatos para constituir el Consejo de la Sociedad Civil todas las personas naturales que acompañen los siguientes antecedentes, según corresponda:

a) Copia de la cédula nacional de identidad de la persona que se inscriba como candidato/a o votante.
b) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica de la organización que postula a su representante, como candidato/a o votante.
c) Documento que certifique que la asociación acepta la inscripción como candidato/ a o votante.

Artículo 15°.- Las candidaturas serán inscritas por un miembro facultado de la organización sin fines de lucro, según conste en el formulario de acreditación electrónico que se publicará en el sitio web de la Unidad de Participación Ciudadana o en el formulario físico disponible en la Oficina de Partes del Servicio. Cada organización debidamente acreditada tendrá derecho a presentar un candidato/a para participar en el proceso eleccionario.

Los antecedentes exigidos para la postulación estarán disponibles en el sitio web del Ministerio de Bienes Nacionales.

Cualquier vicio o deficiencia en la acreditación afectará a la inscripción de la candidatura, sin embargo, la organización podrá subsanar vicios o deficiencias, habiendo motivos fundados para aquello. El Ministerio y su Comisión Electoral deberá dirimir sobre la subsanación referida en un plazo prudencial.

Artículo 16°.- No podrán ser consejeros/as las personas a quienes afecte algunas de estas condiciones que a continuación se señalan:

a) Ser funcionario/a o prestar servicio al Ministerio de Bienes Nacionales o ser trabajador/a de él bajo cualquier régimen.
b) Tener calidad de autoridad de gobierno.
c) Ostentar un cargo de elección popular.
d) Haber sido condenado o hallarse procesado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Esta inhabilidad solo durará el tiempo requerido para la prescripción de la pena, señalado el artículo 105 del Código Penal. El plazo de prescripción empezará a correr desde la fecha de comisión del delito.
e) Los que tengan litigios pendientes con el Ministerio.
f) Haber sido miembro del Consejo de la Sociedad civil institucional por dos periodos consecutivos.

Artículo 17°.- En caso que las candidaturas debidamente acreditadas sean igual o inferiores al número de cargos a elegir, se entenderán elegidas automáticamente.
En el caso en que el número sea inferior al número de cargos a elegir y superior a la mitad, el Ministerio de Bienes Nacionales propondrá a las Organizaciones elegidas un número entidades que cumplan con los requisitos de admisibilidad, previa invitación y aceptación de éstas, hasta llenar los cupos faltantes.

Las nuevas organizaciones que integrarán el Consejo deberán ser ratificadas por las electas.

En el caso que el número de candidaturas debidamente acreditadas sea inferior a la mitad de cargos a elegir, se deberá repetir el proceso eleccionario desde la publicación de un nuevo calendario, pudiendo reducirse los plazos hasta la mitad.

Artículo 18°.- La forma de votación será vía electrónica y/o presencial, de acuerdo a los recursos con los que cuente el Ministerio de Bienes Nacionales. Lo anterior será informado a través de su sitio web una vez abiertos los plazos para la inscripción de candidatos/as y votantes.

La Comisión electoral deberá contar con un mecanismo que asegure el secreto del voto. Cada organización debidamente acreditada tendrá derecho a un voto, donde deberá marcar tres preferencias correspondientes a distintos tipos de organizaciones.

Artículo 19°.- Los consejeros serán electos por mayoría simple de las organizaciones que conformen el padrón electoral. El COSOC no podrá tener más de dos integrantes que pertenezcan a un mismo tipo de organización.

Artículo 20°.- En un plazo no mayor a 10 días corridos, el Ministerio de Bienes Nacionales deberá publicar el resultado de las elecciones a través de todas sus plataformas disponibles. Ocurrido aquello, deberá decretar los resultados y fijar fecha de constitución del Consejo, la cual no podrá ser mayor a 25 días corridos desde la dictación del acto administrativo.

Artículo 21°.- La organización que forme parte del COSOC electo, deberá nombrar a una persona suplente que pueda reemplazar a su representante titular, en caso de inasistencia justificada de éste a las sesiones del COSOC o las actividades convocadas por esta instancia. El nombre del suplente deberá ser inscrito en la primera sesión del COSOC electo. La persona suplente deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos a la persona titular y tendrá iguales derechos y obligaciones que éste.

Artículo 22°.- En la primera sesión de constitución, las y los consejeros de las organizaciones deberán definir la Vicepresidencia y la Secretaría de Actas del Consejo por mayoría simple. En caso de haber empate entre dos o más candidaturas, se dirimirá la presidencia.

Artículo 23°.- Las y los consejeros/as cesarán en sus funciones por las siguientes causales:

a) Renuncia del Consejero o Consejera.
b) Muerte del Consejero o Consejera.
c) Dejar de pertenecer a la organización que integra el COSOC.
d) Pérdida de la personalidad jurídica de la organización a la cual pertenece.
e) Incurrir en conductas contrarias a los fines del Consejo y/o al principio de probidad, cuestión que podrá determinar esta instancia, mediante votación favorable de los dos tercios de sus integrantes.
f) Inhabilidad sobreviniente de conformidad con el presente Reglamento.
g) Ser condenado a pena aflictiva.

Por otro lado, se deja constancia que la organización de que se trate perderá la calidad de integrante del COSOC por inasistencia injustificada de sus representantes, ya sea titular o su suplente, a más de la mitad de las sesiones del Consejo en un año calendario.

Artículo 24°.- En caso de cesación del cargo de la persona representante titular de la organización integrante del COSOC, por alguna causal señalada en el artículo 23°, deberá ser reemplazada de manera definitiva por la persona suplente designada por la organización, quien desempeñará dicho cargo hasta completar el período en curso. La organización, en ese caso, deberá designar a una nueva persona suplente.

Artículo 25°.- Si se produce un empate de votos en la elección de consejeros/as, se procederá a realizar una elección telemática de desempate, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a 10 días corridos, donde votarán las organizaciones debidamente electas.

TÍTULO III - DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 26°.- El Consejo sesionará de forma ordinaria, como mínimo, cinco veces al año. La fecha y lugar de la realización de estas sesiones se informará con al menos 10 días corridos de anticipación por medio de correo electrónico, salvo que el propio Consejo establezca un calendario anual, razón por la cual las sesiones se entenderán citadas, de pleno derecho, luego de la reunión que así lo establezca, dentro del año calendario.

Las sesiones podrán ser presenciales, telemáticas o mixtas, con el propósito de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades del COSOC.

Artículo 27°.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo serán convocadas por la Presidencia del COSOC.

Las sesiones extraordinarias serán citadas cuando sea imperativo conocer la opinión del Consejo y dicha opinión se requiera con anterioridad a la siguiente reunión ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá el Consejo, mediante requerimiento de dos tercios de sus miembros, solicitar a la autoridad ministerial

que convoque a reunión extraordinaria. Dicha solicitud debe expresar los argumentos en que se funda y la, o las, materias específicas a tratar.

La Presidencia deberá solicitar y convocar a sesión extraordinaria mediante correo electrónico o por medio del sitio web del Ministerio, en el que se indicará día, hora y lugar de la sesión y la tabla, con una antelación mínima de 10 días corridos.

Artículo 28.- La convocatoria a sesiones ordinarias deberán incluir:

a) Las materias a tratar;
b) Una propuesta de tabla de ordenamiento de la reunión, y
c) Las materias que la presidencia considere necesarias para una mejor deliberación.

Artículo 29°.- En cada sesión de Consejo, el o la Secretario/a Ejecutivo/a deberá registrar la discusión y acuerdos alcanzados, los que luego se enviarán a la Secretaría de Actas para su distribución a los consejeros y consejeras para su aprobación y posteriormente serán publicados en el sitio web del Ministerio.

El acta se tendrá por aprobada si dentro de los 10 días corridos siguientes a su envío no se reciben observaciones.

Artículo 30°.- El quórum para celebrar la sesión será de la mayoría absoluta de los consejeros/as en ejercicio. Sólo éstos tendrán derecho a voto. Las decisiones se tomarán por la mayoría simple de los/as miembros presentes con derecho a voto.

Las sesiones del Consejo serán públicas. El carácter público de las mismas se entiende sin perjuicio de la facultad de quien presida la sesión, previo acuerdo entre consejeros/as, de ordenar el abandono de la sala de todos/as los/as asistentes que no fueren miembros, si así lo estimase indispensable para el desarrollo de la reunión.

Artículo 31°.- La presidencia del Consejo, de oficio o por acuerdo del Consejo, podrá realizar invitaciones a funcionarios y funcionarias de la Administración del Estado y/o representantes del sector privado, con el fin de ampliar los debates y obtener precisiones en las materias que así lo requieran. Para todos los efectos, los invitados sólo tendrán derecho a voz.

TÍTULO IV - INTERPRETACIÓN Y REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 32°.- Corresponderá al Ministerio de Bienes Nacionales la interpretación del presente Reglamento.

Artículo 33°.- Las modificaciones al Reglamento serán pertinencia del Ministerio de Bienes Nacionales. Las referidas modificaciones deberán ser informadas en la sesión siguiente de realizado algún cambio a éste, si es que este se encuentra constituido. Sin perjuicio de lo anterior, y con el voto de los 2/3 de las personas consejeras electas, el Consejo podrá hacer propuestas de modificaciones, las cuales deberán ser tratadas en la siguiente sesión ordinaria, como un punto más de la tabla.

III. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7°, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, notifíquese y archívese.

(FDO.) SEBASTIÁN VERGARA TAPIA. Ministro de Bienes Nacionales **(s)**

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

Saluda Ud.



ALICIA BARRERA LAGOS
Subsecretaria de Bienes Nacionales
Subrogante

Distribución:
Gabinete Ministra
Gabinete Subsecretario
División de Bienes Nacionales
División de Constitución de la Propiedad Raíz
División de Catastro
División de Planificación y Presupuesto
División Jurídica
División Administrativa
Secretaría Ejecutiva Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE)
Auditoría Ministerial
Asociación de Funcionarios/as Ministerio de Bienes Nacionales
Unidad de Decretos
Oficina de Partes y Archivo